

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2191/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นางสาว สาลี ทรา ย สติ ต ย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 307

การที่จะร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ตามป.วิ.พ. มาตรา 307 ต้องเป็นกรณีที่ตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นเองมีรายได้ประจำปีจากการประกอบ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกสิกรรมของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อที่ดินของ จำเลยที่ถูกโจทก์นำยึดมีแต่พืชไร่ซึ่งไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวอันจะมี รายได้ประจำปีมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา ดังนี้ ไม่อาจตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตราดังกล่าวได้.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ จำนวน 6,846,626.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปีในต้นเงิน 4,500,000 บาท แก่โจทก์ นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองจะชำระแก่โจทก์ภายในกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอม ยอมความหากจำเลยทั้งสองผิดนัดให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีแต่จำเลยทั้งสองผิดนัด โจทก์ขอหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นขอให้ศาลจังหวัดสระบุรีบังคับคดีแทน เจ้า พนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดสระบุรีได้ทำการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 7709 และ

7710 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา

จำเลยที่ 2 ยืนยันว่า จำเลยที่ 2 ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศสำหรับทรัพย์สินที่ศาล จังหวัดสระบุรียึดไว้ นั้น เป็นที่ดินที่เกี่ยวข้องนำมาใช้ประโยชน์ในการดังกล่าวสามารถ นำมาหารายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ ขอให้งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ไว้ก่อน และแต่งตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการทรัพย์สิน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 ต่อไป

โจทก์ยืนยันคัดค้านว่า จำเลยที่ 2 มิได้ประกอบกิจการหารายได้ในการ อุตสาหกรรมและผลิตรวมจากทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด ที่ดินที่โจทก์นำยึดในคดีนี้เป็นที่ รกร้างว่างเปล่า จำเลยที่ 2 ไม่มีรายได้จากการประกอบอุตสาหกรรมและผลิตรวม ใด ๆ ที่ดินที่โจทก์นำยึดไม่พอชำระหนี้โจทก์ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ได้แย้งขึ้นมาว่า ควรให้โอกาส แก่จำเลยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินเพื่อนำรายได้มาชำระหนี้ให้โจทก์เป็นรายปีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 307 ซึ่งมีผลเป็นการขอให้งดการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ที่โจทก์นำยึดไว้ นั้น ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า

โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างกัน โดยจำเลยทั้งสองจะต้องชำระเงินจำนวน 6,846,626.80 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ในต้นเงิน 4,500,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จและจะชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2529 ซึ่งเป็นวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้โจทก์จึงนำยืมที่ดินมีโฉนดของจำเลยที่ 2 รวมสองแปลงเพื่อบังคับคดี... จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ที่ดินทั้งสองแปลงของจำเลยที่ 2 ซึ่งโจทก์นำยืม เป็นที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดคงได้เถียงกันเพียงว่า มีพืชไร่หรือไม่เท่านั้น... ในชั้นไต่สวนคำร้องจำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าที่ดินที่โจทก์นำยืมได้ใช้ประโยชน์จากการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างใด คงเบิกความเพียงว่ามีโรงงานผลิตอาหารสัตว์อยู่ที่อำเภอปากช่อง มีราคาทรัพย์สินรวมโรงงานและเครื่องจักรเป็นเงิน 17,000,000 บาท ส่วนที่ดินที่ถูกโจทก์นำยืม ใช้เป็นที่ปลูกพืชไร่ ซึ่งแม้จะเป็นความจริงพืชไร๋ดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีความเกี่ยวข้องในกระบวนการประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมตามคำร้องเช่นใด การที่จะร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ในการประกอบกิจการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 307 นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ตัวอสังหาริมทรัพย์นั่นเองในปัจจุบันมีรายได้ประจำปีจากการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจกรรมของลูกหนี้ตามคำพิพากษาการนำยืมอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะดังนี้ออกขายทอดตลาดโดยตรงอาจนำความเสียหายมาสู่ฝ่ายเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือฝ่ายลูกหนี้ตามคำพิพากษาทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ โดยเฉพาะลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจสูญเสียทรัพย์สินที่เคยใช้ประกอบอาชีพและมีรายได้ที่ได้รับโดยสม่ำเสมอเป็นประจำ ดังนั้น บทบัญญัติในวิธีการบังคับคดีจึงให้โอกาสแก่คู่ความที่จะเลือกใช้วิธีการบังคับคดีตามมาตรา 307 ซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็อาจได้รับชำระหนี้ของตนได้เต็มตามจำนวนจนเป็นที่พอใจ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้

ทรัพย์สินที่ถูกนำยึดหาได้มีรายได้หรือมีการประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมในขณะนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมาตรา 307 ไม่กรณีไม่ต้องด้วยบทบัญญัติที่จำเลยที่ 2 อาศัยเป็นหลักกฎหมายและฎีกาขึ้นมา..."

พิพากษายืน.

(สุชาติ สุขสมิตร-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>